او بازيه (هو) أي ذابحه (أو غيره) أي ذابحه مطلقا كما بينه بقوله (محرم او حلال ولو في الحل او ارسل كلبه او بازيه) في الحرم بالاولى (ولو) الاظهر فلو (أكل المحرم الذابح) اي بخلاف غيره في احد وصفيه (منه) اي من ذلك المذبوح (شيئاً) اي قليلا او كثيرا (قبل اداء الضمان) وهو ظاهر لحصول التداخل (او بعده) لعدم تصور تعدد الجناية (فعليه قيمة ما اكل) عند ابي حنيفة وقالا لا شيء عليه من جهة اكله بل يكفيه الاستغفار (ولو اكل منه غير الذابح) اي سواء يكون محرما او حلالا (فلا شيء عليه) اي لاكله (سوى الاستغفار) وهذا في قولهم جميعا لكن فيه تفصيل فقال الحلواني والقاضي شارح الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المصفى لو اكل الذابح منه قبل اداء الضمان لا يلزمه شيء للأكل بالاجماع والجزاء الواحد ينوب عنهما جميعا للتداخل بالاتفاق وفي الجوهرة قيل هو على الخلاف ايضا وقال القدوري لا رواية في هذه المسئلة فيجوز ان يقال يلزمه جزاء آخر ويجوز ان يتداخلا ثم لا فرق بين ان يأكل المحرم بنفسه او يطعم كلبه في لزوم قيمة ما أطعم لانه انتفع بمحظور احرامه (ولو اكل الحلال مما ذبحه في الحرم بعد الضمان) اي بعد اداء جزائه (لا شيء عليه) اي اتفاقا كما صرح به في شرح المجمع (للاكل) اي سوى الاستغفار له بخلاف نفس الذابح فانه يلزمه الكفارة والتوبة (ولو اصطاد حلال فذبح له محرم او اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة) أي وكذا لو اصطاده حلالا فذبحه محرم او بالعكس (ولو شوى محرم بيضا أو جرادا أو حلب صيدا وأدى جزاءه ثم اكله فلا شيء عليه للاكل) أي سوى الاستغفار (ويجوز له) أي للمحرم المذكور (تناول اللبن والبيض والجراد مع الكراهة ويجوز لغيره) أي لغير محرم مثله وكذا الحلال أكله (من غير كراهة) واعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الايضاح والبحر الزاخر والبدائع وغيرهم أن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله ميتة لا يحل أكله وان أدى جزاءه من غير تعرض لخلاف وذكر قاضيخان أنه يكره أكله تنزيها وفي اختلاف المسائل اختلفوا فيما اذا ذبح الحلال صيدا في الحرم فقال مالك والشافعي وأحمد لا يحل أكله واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الكرخي هو ميتة وقال غيره هو مباح والله سبحانه أعلم (ولو اضطر المحرم) بصيغة المجهول أي ألجأته الضرورة (الى الصيد) أي أكل الصيد أو الى الاصطياد للاكل (والميتة) أي والى أكل الميتة (تناول الصيد) لان حرمة أكل الصيد مما اختلف فيه من أصله بخلاف أكل الميتة فالصيد أحل في الجملة من الميتة لا سيما وهو قابل لتداركه بالكفارة كما أشار اليه بقوله (ويؤدي الجزاء) أي بعد ذلك وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وأما عند زفر يتناول الميتة لا الصيد وفي الخانية وقد صححا ان الميتة أولى على قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والحسن ذبح الصيد وكذا لو كان صيد مذبوح أي ذبحه محرم آخر فالصيد اولى عند الكل على ما ذكره في الفتح ولعل وجهه [illegible] صيد [illegible] ذبح صيد [illegible] بالاتفاق كذا ذكره بعضهم ولعل وجهه ان [illegible] المضطر أو من المتعدي

﴿فصل يجوز للمحرم﴾ أي بالاجماع (اكل ما اصطاده الحلال بنفسه في الحل أو للمحرم وذبحه) أي الحلال لكن بشروط بينها بقوله (ان لم يدل) أي الحلال (عليه) أي على الصيد (محرم) أي مطلقا (ولا أمره بصيده) أي باصطياده وهذا مستفاد مما قبله بالاولى وكان حقه أن يقدمه عليه (ولا أعانه عليه) أي بقوله [illegible] الصيد والذبح (ولا أشار اليه) كان حقه ان يذكره بعد قوله ان لم يدل عليه [illegible] من [illegible] ) أي [illegible] ( [illegible] ) فاذا اصطاده [illegible] لاجل محرم

النفاق وعملي من الرياء
وبصري من الخيانة فانك
تعلم خائنة الاعين وما
تخفي الصدور اليك هربت
بأوزاري وذنوبي أحملها
على ظهري علما بأن لا
ملجأ ولا منجا منك الا
اليك فاغفر لي فانك انت
الغفور الرحيم (اللهم)
رضني بقضائك وأسعدني
بقدرتك حتى لا أحب
تأخير شيء عجلته ولا
تعجيل شيء أخرته ولا تهتك
ستري ولا تبد عورتي
وآمن روعتي واكفني
شر عدوي واقض ديني
وأنعم علي بفكاك رقبتي
من النار (اللهم) ارحم
غربتي في الدنيا ومصرعي
عند الموت ووحشتي في